P U T U S A N

Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Vickky Geovaldy Als Gendut;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun/16 April 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Nusa Indah No. 30 Link. XXVI, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Vickky Geovaldy Als Gendut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Irvan J.M. Simatupang, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., dan Lasma Sinambela, S.H., Pada Advokat pada OBH Yesaya 56 beralamat di Jl. Pembangunan No. 56, Medan Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vickky Geovaldy Als Gendut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vickky Geovaldy Als Gendut dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mancis berwarna merah
- 1 (satu) buah botol plastic dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram. Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Vickky Geovaldy Als Gendut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pada sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Nusa Indah No.30 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan sedang berada dirumahnya di Jalan Nusa Indah No. 30 Lingkungan XXVI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu berhasil mengamakan Terdakwa dirumah tersebut. Selanjutnya Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja kamar tidur berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 047/ I/POL-10009/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 416/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Vickky Geovaldy Als Gendut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pada sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Nusa Indah No. 30 Lingkungan XXVI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan sedang berada dirumahnya di Jalan Nusa Indah No. 30 Lingkungan XXVI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu berhasil mengamakan Terdakwa dirumah tersebut. Selanjutnya Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Alex Andarius, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja kamar tidur berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara shabu dimasukkan kedalam kaca pin lalu dibakar dan asapnya diisap melalui pipet sehingga masuk kerongga mulut sebagai layaknya merokok, demikian Terdakwa menggunakannya;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan utuk penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 047/I/POL-10009/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 417/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti: 1 (satu) BOTOL PLASTIK BERISI 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ali Sahman Siregar,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 30 Lingk. XXVI, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
   - Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah dan 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa sendiri yang membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan diatas meja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa pernah dilakukan test urin, karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. M. Syahri Sitopu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 30 Lingk. XXVI, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah dan 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa sendiri yang membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan diatas meja adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa pernah dilakukan test urin, karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 30 Lingk. XXVI, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah dan 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa sendiri yang membuka pintu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diatas meja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa bernama Pendi dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan test urin oleh Penyidik;
- Bahwa setahu Terdakwa, hasilnya adalah positif menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak keluar dari penjara 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis berwarna merah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah botol plastic dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 30 Lingk. XXVI, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa benar pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah dan 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa sendiri yang membuka pintu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan diatas meja adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa bernama Pendi dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 047/I/POL-10009/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 416/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Vickky Geovaldy Als Gendut. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 30 Lingk. XXVI, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa sendiri yang membuka pintu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah dan 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram. Barang bukti yang ditemukan diatas meja adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa bernama Pendi dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun demikian Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 047/I/ POL-10009/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 416/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga unsur menguasai Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah botol plastic dengan tutup berwarna biru lengket 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vicky Geovaldy Alias Gendut tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah botol plastic dengan tutup berwarna biru lengket 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Adriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Reiyan N. Syanur Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Adriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)